www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 06/07/2021

LEI Nº 1.679/14 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.014.

"Dispõe sobre o disciplinamento do transito praticado por ônibus e demais veículos de fretamento turístico no Município de Rifaina, dispondo sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providenciais".

ABRÃO BISCO FILHO, Prefeito de Rifaina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele SANCIONA E PROMULGA a presente Lei:

Art. 1º O transito de ônibus de fretamento turístico e seu acesso no Município de Rifaina somente será permitido aos que estiverem regularmente registrados no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) e Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), observado o disposto no Decreto Estadual nº 13.691, de junho de 1.979 e respectivo regulamento, bem como as disposições desta lei.

Parágrafo único. Fica terminantemente proibido a circulação de ônibus rurais e vans escolares irregulares com destino à praia local, sem o devido cadastramento perante os órgãos competentes previsto no `caput` deste artigo, sob pena de apreensão e multa do veículo.

Art. 2º Os ônibus fretados para o fim objetivado nesta Lei, somente poderão ter acesso ao Município de Rifaina após as 7:00 (sete) horas e até às 19:00 (dezenove horas) .

~~Parágrafo único. O disciplinamento do transito de ônibus e demais veiculos especificados na presente lei, ocorrerá nos finais de semana, ou seja, sábados de domingos e feriados, exceto nos feriados municipais de 13 de junho e 24 dezembro.~~ (Revogado pela Lei nº 1983/2021)

Art. 3º Indistintamente todos veículos objetos desta Lei, serão submetidos ao mesmo processo de reserva, seja para adquirir permissão para uso do Estacionamento Municipal, seja para a utilização das instalações do Terminal Turístico e seu respectivo estacionamento, sejam aos que se destinarem aos estacionamento particulares.

§ 1º A Empresa proprietária deverá solicitar a reserva com antecedência mínima de 03 (três) dias da chegada da excursão ao Município, junto ao Departamento Municipal de Turismo de Rifaina e efetuar o pagamento da taxa de utilização das dependências do Terminal Turístico e Estacionamento Municipal em bancos autorizados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação da reserva.

§ 2º As disposições deste Artigo aplicam-se também aos ônibus de excursionistas hospedados em hotéis e pousadas que dispuserem de estacionamento próprio, observado que a reserva devera ser compatível com o numero de leitos a que dispõe o estabelecimento, devendo esses estarem devidamente regularizados e habilitados para a exploração da atividade, através de alvará expedido pela Prefeitura

Municipal de Rifaina mediante o pagamento de taxa estabelecida pela Legislação em vigor, sendo que para estes estabelecimentos será cobrada uma taxa mínima, estipulada pelo Departamento Municipal de Turismo, destinado ao custeio de pequenas despesas.

§ 3º Caso o Hotel ou Pousada a que se destina o veiculo não disponha de estacionamento próprio, devera utilizar-se do Estacionamento Municipal ou qualquer outro devidamente regulamentado pelo Órgão Municipal competente e obedecidas as regulamentações previstas nesta Lei.

§ 4º Não será permitido o acesso de ônibus de fretamento para casas de aluguel, dispondo ou não de estacionamento, devendo estes utilizarem-se do Estacionamento Municipal ou qualquer outro devidamente regularizado pelo Órgão Municipal competente.

Art. 4º As Empresas que não fizerem antecipadamente a reserva, em conformidade com as disposições do artigo anterior, estarão sujeitas ao pagamento da taxa de uso do Estacionamento Municipal, acrescidas de 20% (vinte por cento), independente do local a que se destinarem.

Art. 5º Na solicitação de Permissão do Uso do Terminal ou Estacionamento Municipal, deverá o interessado indicar:

A - Nome da Empresa e Endereço;
B - Numero do CGC e Inscrição Estadual ou Inscrição Municipal
C - Numero do registro do DNER, DER, EMBRATUR;
D - Numero de Identificação do Veiculo ou o Nome do Motorista
E - Localidade de Origem;
F - Numero de excursionistas;
G - Data da Chegada da Excursão.
H - Um guia turístico.

~~**Art. 6º**) Fica fixado pelo o uso das instalações do Terminal de Turismo e Estacionamento Municipal, os seguintes preços públicos em UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo e, por dia:~~
~~Onibus de até 50 lugares - 25 UFESPs~~
~~Microonibus de até 25 lugares - 15 UFESPs~~
~~Vans e congêneres - 12,5 UFESPs~~

Art. 6º - Fica fixado em UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - pelo uso das instalações do Terminal de Turismo e Estacionamento Municipal, os seguintes preços públicos:

Ônibus de até 50 lugares - ---------- - 50,00 UFESP`s
Micro-ônibus de até 25 lugares - --------- - 30,00 UFESP`s
Vans e congêneres - ---------- - 25,00 UFESP`s. (Redação dada pela Lei nº 1875/2019)

§ 1º São isentos do pagamento dos valores previsto no `caput` deste artigo, os veículos que se destinam à eventos religiosos no município de Rifaina e Grupos da Melhor Idade.

§ 2º Os valores arrecadados pelo o uso dos terminal e estacionamento municipal, e multas, serão utilizados na manutenção e conservação da orla da praia artificial de Rifaina.

Art. 7º A quantidade de ônibus de fretamento, o período de permanência no Município e as normas regulamentares poderão ser alterados, a critério da Secretaria de Turismo, observado o limite máximo de veículos no município de 15 (quinze) veículos / dia.

Art. 8º Fica expressamente proibido o transito, estacionamento e/ou parada de ônibus de fretamento Turístico pelas vias publicas municipais, assim como o embarque e desembarque de passageiros,

excetuando-se os locais especificamente demarcados para este fim, determinado pela Secretaria de Transito e Turismo local.

§ 1º Fica criado no Município de Rifaina, um Balcão de Informações Turisticas, localizado na Praça 24 de Dezembro, ao lado da academia (encontro da Praça 24 de dezembro com a Rua Carlos Vedovato).

§ 2º Fica também criado nas proximidades do Balcão de Informações Turisticas o Ponto de Embarque e Desembarque de Turistas, com sentido Rua Carlos Vedovato/ Praça 24 de Dezembro.

§ 3º Cria-se também o Estacionamento para acolherem os veiculos excursionistas, localizado no Parque de Exposição"Abrão Bisco" situado na confluência das Ruas José Ronca Beloti/João Souza Santos/João Camilo Gomes.

Art. 9º As disposições contidas no artigo anterior não se aplicam aos ônibus de excursionistas hospedados em Hotéis e Pousadas, desde que estejam acompanhados de um Guia Turístico ou Monitor Turístico local, credenciado e orientado pela Secretaria de Turismo local, observadas as condições de acesso e estacionamento.

~~**Art. 10** Constituem infração punível com multa correspondente a 06 (seis) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, o transito ou permanência de ônibus e veículos em desconformidade com o disposto nesta Lei e, no caso de reincidência, será aplicada a multa em dobro procedendo-se a remoção do veiculo ao Pátio Municipal, bem como a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, da operação da Empresa proprietária do veiculo, no município.~~

~~§ 1º Os veículos que forem removidos para os depósitos municipais, somente serão liberados mediante prova de pagamento efetuado em banco autorizado para recebimento da multa, das despesas de remoção e estadia, bem como das despesas ocorridas com o transporte de passageiros, em conformidade com a legislação em vigor.~~

~~§ 2º A arrecadação sobre os terminal e estacionamento público e as multas serão recolhidas diretamente a estabelecimento bancário credenciado, e nos dias que não houver expediente bancário, a cobrança será feita através do Departamento de Turismo, que a recolherá ao banco no primeiro dia útil.~~

Art. 10 Constitui infração punível com multa correspondente a 100 (cem) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, o transito ou permanência de ônibus, vans e veículos similares em desconformidade com o disposto nesta lei, bem como acarreta a remoção do veículo ao Pátio Municipal, aplicando-se ainda a suspensão pelo prazo de noventa (90) dias, da operação da empresa proprietária do veículo, no município.

Parágrafo único. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, ou seja, 200 (duzentas) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. (Redação dada pela Lei nº 1983/2021)

Art. 11. O disposto nesta Lei aplica-se aos veículos especiais, tais como:

Trailers, Microônibus, vans ou veículos afins (veículos adaptados)

Art. 12. A Secretaria de Segurança e de Turismo local e o Setor de Tributação e Fiscalização da Municipalidade, zelarão pelo o fiel cumprimento desta Lei.

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Segurança e de Turismo de Rifaina(SP).

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 05 de janeiro de 2.015, revogada a Lei Municipal nº 1.382/09 de 06 de abril de 2.009.

GABINETE DO PREFEITO RIFAINA, 05 DE DEZEMBRO DE 2.014.

ABRÃO BISCO FILHO
PREFEITO DE RIFAINA

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 21/05/2025